

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7098/2539

นาย สม พร ศิริอมตวัฒน์
นางสาว ประภา จิ่ง ท่าไม้ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 199, มาตรา 226

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ จำเลยยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การอ้างว่า จำเลยเข้าใจผิดว่าเจ้าหน้าที่ศาลปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องแทนการวางหมายแก่จำเลย ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องและไม่อนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 199 วรรคสองจึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งนั้นในระหว่างพิจารณาตามมาตรา 226(1) ไม่ใช่คำสั่งที่ไม่รับคำคู่ความตามมาตรา 18

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินเนื้อที่ 16 ไร่เศษ ราคา 25,140,000 บาทแก่โจทก์ โจทก์นำเจ้าพนักงานศาลไปส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยที่ 2 แล้ว จำเลยที่ 2 ไม่ยื่นคำให้การในกำหนดศาลมีคำสั่งว่าจำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ จำเลยที่ 2 ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2534 แต่ศาลชั้นต้นพิเคราะห์คำฟ้องโจทก์แล้วเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้วจึงให้งดการไต่สวนคำร้องขอยื่นคำให้การของจำเลยที่ 2 และงดสืบพยานโจทก์จำเลยแล้วพิพากษายกฟ้อง โดยวินิจฉัยว่าเป็นฟ้องซ้ำกับคดีแพ่ง

หมายเลขแดงที่ 237/2529 ของศาลชั้นต้นโจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
โจทก์ฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าไม่เป็นฟ้องซ้ำและพิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น
และคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ศาลชั้นต้นจึงได้ทำการไต่สวนคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การของจำเลยที่ 2
ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2534 แล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่า คำสั่งของ
ศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ยื่นคำให้การเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาหรือไม่
ได้ความว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้อง
ขออนุญาตยื่นคำให้การอ้างว่า จำเลยที่ 2 เข้าใจผิดว่าเจ้าหน้าที่ศาลปิดหมายเรียก
และสำเนาคำฟ้องแทนการวางหมายแก่จำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้
ยกคำร้องและไม่อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ยื่นคำให้การตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา 199 วรรคสอง จึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาต้องห้ามมิให้อุทธรณ์
คำสั่งนั้นในระหว่างพิจารณาตามมาตรา 226(1) ไม่ใช่คำสั่งที่ไม่รับคำคู่ความตาม
มาตรา 18 การที่ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์คำสั่งที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้จำเลยที่
2 ยื่นคำให้การจึงไม่ชอบ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2
ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย"

พิพากษายืน

(มงคล สระภูณ-อิธิราช มณีภาค-วุฒิ คราววุฒิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>